

1505436-05.2021.8.26.0526

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2074032/2021 - DEL.POL.SALTO, 16811310 - DEL.POL.SALTO, 353/21/512 - DEL.POL.SALTO, 2074032 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK MATEUS DIAS DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505436-05.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505436-05.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2074032/2021 - DEL.POL.SALTO, 16811310 - DEL.POL.SALTO, 353/21/512 - DEL.POL.SALTO, 2074032 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK MATEUS DIAS DA PAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Erik Mateus Dias da Paz, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de março de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Felipe Camarão, número 158, Jardim Soberano, em Salto/SP, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, com peso líquido de 10,44g (dez gramas e quarenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que guardas municipais realizavam patrulhamento pela Avenida Princesa Isabel, no Bairro Santa Cruz, quando ao dobrarem a direita na Rua Felipe Camarão avistaram o réu colocando uma sacola dentro do contêiner. Ao notar a aproximação da viatura, o denunciado apressou-se em deixar o local. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, os agentes policiais decidiram pela abordagem. O acusado tentou

resistir, mas foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi apreendido em poder dele. Contudo, na sequência, foi recuperada a sacola escondida no contêiner, na qual foram encontradas 29 (vinte e nove) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fl. 81).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 96/98).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram comprovadas no curso da instrução. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, fixação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 04), auto de constatação preliminar (fl. 05), laudo do exame químico toxicológico (fls. 59/61) e prova oral.

A autoria, outrossim, foi comprovada.

A testemunha Daniel, guarda municipal, contou que realizavam patrulhamento pela Avenida Princesa Isabel, no Bairro Santa Cruz, quando ao dobrarem a direita na Rua Felipe Camarão avistaram o réu colocando uma sacola dentro do contêiner. Ao notar a aproximação da viatura, o denunciado apressou-se em deixar o local. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, os agentes policiais decidiram pela abordagem. O acusado tentou resistir, mas foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi apreendido em poder dele. Contudo, na sequência, foi recuperada a sacola escondida no contêiner, na qual foram encontradas 29 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Sonia, também guarda municipal.

O réu, interrogado, negou a prática do crime, afirmando que as drogas localizadas no local não eram de sua propriedade.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos. A versão apresentada pelo réu, por outro lado, mostrou-se isolada no contexto probatório.

Ressalto que não há qualquer impedimento de que guardas municipais testemunhem sobre fatos que tiveram conhecimento no exercício de sua função. O mero fato de terem participado da prisão do acusado não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que não há sequer indicativo de acusação injusta contra o réu. Diante disso, a condenação do réu pela prática do crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo a dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que a circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 05 cinco anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, tendo em vista que a condenação anterior do réu foi às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fl. 20) e, portanto, não tem condão de gerar reincidência. Dessa forma, mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, considerando que a prática de crime ocorreu nas imediações de local onde se realizam diversões, que não se limita à unidade escolar existente no local, mas também a um conjunto de outros aparelhos municipais, aumento a pena de 1/6, nos termos do artigo 40, III, Lei 11.343/06, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 dias- multa. Observe-se, ainda, que, embora envolvido em novo fato após a concessão de liberdade provisória neste processo, o

réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 1/2 (metade), perfazendo a pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para, com fundamento nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 condenar o réu Erik Mateus Dias da Paz à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu ao tempo da prática do delito, fixo regime ABERTO para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Faculto ao réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs, ressalvada eventual gratuidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA